

1501488-41.2022.8.26.0196

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adriana Gatto Martins Bonemer

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/11/2022

... nos meios policiais pela prática do tráfico, em atitude suspeita, pois quando avistou a viatura ele escondeu algo na boca. Realizada abordagem, o denunciado cuspiu 09 porções de crack e 04 porções de cocaína, ocultas em sua boca.

Informalmente, DÉRICK assumiu a propriedade das drogas e que eram destinadas ao tráfico.

Indagado quando da lavratura da peça flagrancial, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501488-41.2022.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501488-41.2022.8.26.0196

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2102931/2022 - DISE-DEL.SEC.FRANCA, 24307059 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Derick Soares Alvarenga

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Gatto Martins Bonemer

Vistos.

DÉRICK SOARES ALVARENGA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei Federal n. 11.343/06 porque, segundo a acusação, no dia 13/04/2022, por volta de 19:40 horas, na Avenida Santa Cruz, 2100, nesta cidade e comarca de Franca/SP, trazia consigo, visando o comércio de terceiros ou qualquer forma de disseminação, 09 porções de "Erythroxyton coca L", popularmente conhecida como cocaína, em forma de crack, pesando 1,89 gramas, além de 04 porções de "Erythroxyton coca L", popularmente conhecida como cocaína, na forma de pó, pesando 0,89, substâncias estas capazes de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão, laudo de constatação e exame químico toxicológico.

Segundo a denúncia, policiais militares faziam patrulhamento ostensivo pelo local dos fatos, quando viram o denunciado, pessoa já conhecida nos meios policiais pela prática do tráfico, em atitude suspeita, pois quando avistou a viatura ele escondeu algo na boca. Realizada abordagem, o denunciado cuspiu 09 porções de crack e 04 porções de cocaína, ocultas em sua boca. Informalmente, DÉRICK assumiu a propriedade das drogas e que eram destinadas ao tráfico.

Indagado quando da lavratura da peça flagrancial, DÉRICK permaneceu em silêncio.

Acompanha a peça acusatória o Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01/33 e 71/76).

O réu apresentou defesa preliminar (fls. 100/103).

A denúncia foi recebida, em 29/07/2022 (fls. 110/112).

Durante instrução, foram inquiridas as testemunhas comuns, bem como foi interrogado o réu (fls. 131 e 141).

Em memoriais, o Ministério Público pugnou pela procedência do pedido e a consequente condenação do acusado, entendendo estar comprovada autoria e materialidade delitiva (fls. 144/161).

A defesa, por sua vez, alegou que não há que se falar em tráfico de drogas, pois não foi encontrado qualquer usuário de drogas que pudesse identificar que o acusado é comerciante das referidas drogas; foi encontrada uma pequena porção de drogas e não foi encontrado dinheiro, o que comprova que se destinava ao consumo do réu; em seu depoimento, o réu explica o motivo de estar em poder do entorpecente. Requereu a absolvição do réu, em razão da ausência de provas, nos termos do artigo 386, V, do CPP. Em caso de não absolvição, requereu que seja desclassificada a conduta prevista na denúncia para a conduta prevista no artigo 28, da Lei 11.343/06 (fls. 165/170).

Foi concedida liberdade provisória ao réu (fls. 171).

É o relatório. DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva e a autoria do delito estão bem demonstradas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), Boletim de Ocorrência (fls. 05/06), auto de exibição e apreensão (fls. 09/10), laudo de constatação (fls. 12/17), exame químico toxicológico (fls. 71/74), bem como pelos depoimentos colhidos.

Com relação ao entorpecente, concluíram os senhores peritos que no material apreendido na posse do réu foi encontrada a presença do composto químico Metil Benzoil Ecgonina (cocaína), alcalóide extraído do vegetal *Erythroxylum coca*, o que demonstra, de forma cabal, a existência do princípio ativo das substâncias entorpecentes que causam dependência psíquica (fls. 73).

É segura também a autoria.

O Policial Militar ELCIO RODRIGO BUENO MACEDO afirmou que na Avenida Santa Cruz há um bar, onde o tráfico de drogas é intenso. Durante patrulhamento, localizaram o réu e, suspeitando de que pudesse estar portando algo, pois ele levou a mão em direção à boca, foi feita a abordagem e, na busca pessoal, localizaram a droga na boca do réu. Em contato com o réu no local, este declarou que a droga era para venda, admitindo o tráfico. O local já era conhecido pelo tráfico de drogas e o réu também. O réu estava na calçada defronte ao bar. Ao verem o réu, suspeitaram dele pois ele levou a mão em direção à boca, motivo pelo qual realizaram a busca pessoal.

O Policial Militar LUCAS RAIZ CHAGAS BURANELLI afirmou que estava em patrulhamento quando avistou o autor, pessoa conhecida nos meios policiais por crime de tráfico de drogas, e resolveu abordá-lo. Ao avistar a viatura, o autor colocou algo na boca e, quando da abordagem, cuspiu quatro papелotes de cocaína e nove pedrinhas de crack. Indagado, alegou ao depoente que a droga era dele e, como estava precisando de dinheiro, estava vendendo a droga.

Em Juízo, o réu negou que estivesse vendendo drogas. Havia acabado de adquirir as drogas, que seriam para seu consumo pessoal.

A conjugação dos depoimentos dos policiais, com a quantidade de droga apreendida, demonstra a prática do tráfico de drogas e perfaz um conjunto probatório robusto o suficiente para uma condenação criminal.

Não há motivos para não se atribuir credibilidade aos depoimentos dos agentes públicos ouvidos nos autos, haja vista que eles são coerentes e harmônicos entre

si, bem como porque não se demonstrou que eles poderiam ter qualquer motivo para imputar falsamente a conduta criminosa ao acusado.

Por todo o exposto, a condenação do réu é medida de rigor.

Passo à dosimetria da pena.

O artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, prevê pena privativa de liberdade de 5 a 15 anos de reclusão e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

Primeira fase: considerando as circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 e do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, no valor mínimo legal.

Segunda fase: não há agravantes ou atenuantes.

Terceira fase: sendo o réu primário e não integrando organização criminosa, diminuo a pena em 1/6, nos moldes do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, fixando-a em 4 anos e 2 meses de reclusão e ao pagamento de 416 dias-multa, no valor mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, a fim de condenar DÉRICK SOARES ALVARENGA, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, ao cumprimento de 4 anos e 2 meses de reclusão e ao pagamento de 416 dias-multa, no valor mínimo legal. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, ressalvando-se, no entanto, o preceituado no artigo 99 da Lei nº 13.105/15.

A pena será cumprida inicialmente em regime fechado, considerando a natureza do delito. O crime de tráfico tem efeitos sociais dantescos, fomentando a prática de quase todos os demais delitos. Tudo isso afasta a possibilidade de outro regime que não o fechado.

É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito ou a concessão da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 44 da Lei 11.343/2006.

Permito o apelo em liberdade

Oportunamente, oficiem-se o Instituto de Identificação e Registro Geral (IIRGD) e ao TRE, para fins do disposto no art. 15, III da Constituição Federal.

Providencie-se a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas (artigo 32 e respectivos parágrafos da Lei nº 11.343/06), resguardada quantia para eventual contraprova. Oficie-se, expedindo-se o necessário.

P. I.

Franca, 07/11/2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA